

1500427-84.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2044261/2020 - DEL.POL.SERRA AZUL, 10055323 - DEL.POL.SERRA AZUL, 81/20/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2044261 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500427-84.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500427-84.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2044261/2020 - DEL.POL.SERRA AZUL, 10055323 - DEL.POL.SERRA AZUL, 81/20/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2044261 - DEL.POL.SERRA AZUL, 81/20/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2044261/2020 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAQUELINE FERNANDA BRAGA DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

JAQUELINE FERNANDA BRAGA DE ANDRADE foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, cominado com art. 40, III da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que a acusada inseriu 18 gramas de maconha em sua vestimenta com o intuito de transferência a terceiros no CDP de Serra Azul, quando foi interceptada pelo agentes penitenciários.

O laudo pericial de fls. 75-77 constatou a presença de THC nas substâncias apreendidas com a acusada.

Citada, a acusada apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 75-77, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente inconteste.

A testemunha Gledson Roberto Lemos afirmou que atua como diretor de portaria, e a servidora Carina estava passando scanner corporal nas visitas. Ao passar o scanner na acusada, notou algo diferente na cintura. Então chamou o depoente para analisar as imagens, que as analisou e constatou divergência com imagens anteriores da acusada em outras visitas. Questionada, a acusada tirou da cintura uma substância esverdeada e duas tiras de papel.

A testemunha Carina Rosa narrou que no dia dos fatos estava operando um scanner, e quando passou pela acusada notou uma imagem diferente. Quando passou a imagem novamente, a diferença permaneceu. Chamou o seu diretor para questionar o que seria, e então a acusada tirou da cintura um invólucro, com uma substância que parecia ser maconha, que disse que iria entregar para seu irmão na penitenciária.

A acusada, em seu interrogatório, confessou a prática do delito. Disse que a droga estava em sua cintura, em sua calça. A droga era maconha e K4. A droga iria ser vendida lá dentro.

Nota-se que o quadro probatório é coeso em apontar a autoria por parte da autora.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Além disso, o acusado é primário e possui bons antecedentes. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes. Deixo de reduzir a pena em razão da confissão, eis que já fixada no mínimo legal.

Na terceira etapa, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que a acusada é primária, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Os outros apontamentos criminais e infracionais não poderão ser utilizados para reduzir o montante da diminuição da pena. Os primeiros porque não transitados em julgado, prevalecendo a presunção do estado de inocência; os segundos porque penalmente irrelevantes. Em qualquer caso, nem uns nem outros são indicativos de dedicação a atividades criminosas, eis que pretéritos (os infracionais datam de mais de 7 anos) ou desconexos com o crime aqui discutido). Está presente a causa de aumento do art. 40, III, de forma que elevo a pena em 1/6, chegando a um resultado final de 1 ano 11 meses e 9 dias de reclusão, e 192 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno JAQUELINE FERNANDA BRAGA DE ANDRADE como incurso no art. 33, caput, e 40, III, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano 11 meses e 9 dias de reclusão, em regime aberto, e 192 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Concedo à acusada o direito a recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA